



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 46 del 22/12/2025

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. – Sentenza n. 1465/2025 resa nel giudizio recante R.G. n. 443/2021 dal Tribunale Civile di Avellino nel giudizio intrapreso da S.G., P.M., V.P. e M.M. e pubblicata in data 06.10.2025

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **ventidue**, del mese di **dicembre**, alle ore **16:58**, nella sala delle adunanze del Palazzo Ducale, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle norme di legge e dallo Statuto, sono stati per oggi convocati i componenti di questo Consiglio, in sessione Straordinaria, di prima convocazione, come di seguito indicato. Risultano all'appello nominale:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente	Da remoto
BIANCARDI VINCENZO	SINDACO	Presente		
ALAIA ANNA	VICE SINDACO	Presente		
BIANCARDI DOMENICO	CONSIGLIERE	Presente		
BIANCARDI GIOVANNI	CONSIGLIERE	Presente		
CARUSO ANTONIA	CONSIGLIERE		Assente	
BIANCARDI LUIGI	CONSIGLIERE	Presente		
LONGOBARDI NICOLETTA	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Presente		
CERBONE SANTINA	CONSIGLIERE	Presente		
D'AVANZO MARIA ROSARIA	CONSIGLIERE	Presente		X
CACACE CHIARA	CONSIGLIERE	Presente		
MAIETTA FATIMA	CONSIGLIERE	Presente		
Pellegrino Vittoria	CONSIGLIERE	Presente		
SALAPETE MICHELE	CONSIGLIERE		Assente	

Tot. 11

Tot. 2

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Nicoletta Longobardi;

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, e ne cura la verbalizzazione, (art. 97.4a del T.U. n. 267/2000), il **SEGRETARIO COMUNALE, Avv. Stefania Urciuoli.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Accertata la propria competenza ad adottare il presente atto in forza del Decreto Sindacale n. 14/2025 con cui sono state attribuite funzioni dirigenziali;

Premesso che:

Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori, rispettivamente funzionari, sindaci ed assessori del Comune di Avella in diverse annualità, hanno convenuto in giudizio il Comune di Avella al fine di ottenere il rimborso integrale di quanto stabilito dalla sentenza n. 1544/2018 del medesimo Tribunale Civile adito;

La vicenda *de qua* si riferisce agli anni 2001-2004 quando la Regione Campania si trovava in piena emergenza rifiuti. Gli allora amministratori del Comune di Avella, per fronteggiare la situazione emergenziale, affidarono alla Ecologica Bruscolo S.r.l., poi assorbita dalla B. Energy S.p.A., i servizi di raccolta dei rifiuti e pulizia delle strade del Comune. Ad ultimazione dell'incarico ricevuto, la società non è stata pagata, ragion per cui la stessa ha deciso di adire l'autorità giudiziaria. Il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 1544/2018, dopo aver accertato che il rapporto contrattuale era imputabile direttamente alle persone fisiche dell'amministratore e del funzionario, e non alla P.A., ha condannato gli odierni attori al pagamento della somma complessiva di €. 95.695,06, oltre interessi così divisi *"G.S., quale sindaco, al pagamento della somma di 2.000,16; M.P., quale responsabile del servizio, al pagamento della somma di 23.869,50; V.P., quale assessore all'ambiente, al pagamento della somma di 55.622,80; S.D., quale sindaco, al pagamento della somma di 10.702,32; G.S., quale sindaco, M.M., quale assessore, in solido al pagamento della somma di euro: 3.500,28"* ed ha disposto altresì la condanna al pagamento delle spese legali (sentenza confermata dalla Corte d'Appello di Napoli con la sentenza n. 1248/2024 del 20.03.2024);

A seguito della menzionata sentenza gli attori hanno convenuto in giudizio il Comune di Avella al fine di ottenere il riconoscimento della responsabilità dell'Ente locale per la mancata assunzione degli oneri finanziari ed il conseguente integrale rimborso di quanto richiesto ed ottenuto dalla B. Energy S.p.A., atteso che l'Ente comunale è stato l'unico a beneficiare di fatto delle prestazioni rese dalla B. Energy S.p.A.;

Si costituiva in giudizio il Comune di Avella per tramite del suo difensore, Avv. Giorgio PALMA, del Foro di Avellino, il quale respingeva ogni responsabilità; tuttavia, contestualmente, riconosceva da subito l'indebito arricchimento dichiarando che: *"i vari comportamenti tenuti dagli attori, in un periodo ormai lontano nel tempo e caratterizzato dalla gravissima situazione di emergenza purtroppo ancora negli occhi di tutti, appaiono anche ora giustificati, giacché svolti nell'interesse del Comune di Avella, allo scopo di far fronte, nei tempi ristretti imposti dalle esigenze sociosanitarie, alla raccolta dei rifiuti dal territorio comunale..."*;

Con la suddetta sentenza n. 1465/2025, pubblicata in data 06.10.2025, l'adito Tribunale Civile di Avellino così statuiva:

"1. Accoglie, nei limiti e per le causali di cui in motivazione, la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il COMUNE DI AVELLA, in persona del Sindaco p.t., a pagare in favore degli attori le seguenti somme:

- a G.S. €. 2.000,16 oltre interessi legali a decorrere dalla data della pubblicazione della presente sentenza;

- a M.P. €. 23.869,50 oltre interessi legali a decorrere dalla data della pubblicazione della presente sentenza;

- a V.P. €. 55.622,80 oltre interessi legali a decorrere dalla data della pubblicazione della presente sentenza;

- a S.D. €. 10.702,32 oltre interessi legali a decorrere dalla data della pubblicazione della presente sentenza;

- a G.S. e M.M., in solido tra loro, €. 3.500,28 oltre interessi legali a decorrere dalla data della pubblicazione della presente sentenza;

2. condanna COMUNE DI AVELLA, in persona del Sindaco p.t. a pagare, in favore degli attori le spese di lite, liquidate in € 786,00 per esborsi ed €. 10.000,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa, se dovute, come per legge, e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, con attribuzione ai difensori antistatari Avv.ti PAGLIARULO GENEROSO e CRISCITIELLO CONCETTINA”;

Preso atto della comunicazione (protocollo n. 13445/2025) resa dall’Avv. Giorgio PALMA, difensore del Comune, in virtù dell’accoglimento della domanda attorea ha sconsigliato un eventuale giudizio in appello della sentenza del Tribunale adito;

Richiamato l’articolo 194 del D.lgs. n. 267/2000 “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio” stabilisce che: con deliberazione consiliare di cui all’articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli Enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio di cui all’articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzare, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

L’art.194 del T.U.E.L. riconosce i debiti fuori bilancio derivanti da sentenze o atti equiparati;

Ritenuto pertanto doveroso procedere al riconoscimento della legittimità del debito di cui trattasi ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a), del T.U.E.L.;

Acquisiti i pareri dei Responsabili dei Servizi competenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta;

Acquisito altresì il parere del Revisore dei conti dott. Rocco LAMPO acquisito al protocollo dell’Ente comunale al n...

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e il vigente Regolamento di contabilità;

Con la seguente Votazione, resa per alzata di mano:

Presenti n. 11 - Voti favorevoli n. 9 – Voti contrari 0 – Astenuti n. 2 (Chiara Cacace, Maietta Fatima)

DELIBERA

- 1) Di approvare integralmente la narrativa che qui si intende riportata;
- 2) Di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a), scaturente dalla sentenza n. 1465/2025 resa dal Tribunale Civile di Avellino resa nel giudizio R.G. n. 443/2021 intrapreso dagli istanti Sigg.ri S.G., P.M., V.P., M.M., ritualmente notificata, come sopra in narrativa motivato;
- 3) Di imputare la spesa complessiva quantificata in €. 111.283,54, al capitolo n.124.6 del vigente bilancio pluriennale 2025/2027, che trova copertura mediante applicazione del fondo contenzioso accantonato nel risultato di amministrazione scaturente dall'approvato rendiconto annualità 2024, così come di seguito composta:
 - a) Sorte capitale: €. 95.695,06;
 - b) Spese competenze legali: €. 15.588,48, oneri inclusi come per legge;
- 4) Di dare atto che a seguito del riconoscimento del debito di cui alla presente deliberazione permangono gli equilibri di bilancio verificati nell'odierna seduta consiliare;
- 5) Di trasmettere alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti copia della presente deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge n. 289/2002, nonché la documentazione giustificativa del debito che viene liquidato, come da ultimo previsto dalla circolare della Corte dei Conti - Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Campania protocollo n. 0002757 - 20/10/2011 - AA- CAM- OPCAP-P;

Di rendere Con la seguente votazione espressa per alzata di mano

Presenti n. 11 - Voti favorevoli n. 11 – Voti contrari 0 – Astenuti n. 0

la delibera immediatamente eseguibile a norma dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, stante l'urgenza di provvedere in merito

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 49, comma 1 e 147 *bis*, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000)

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Esito: **Favorevole**

Note:

Avella (AV), 17/12/2025

Il Responsabile del Servizio

f.to Avv. Massimiliano Sorriento

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 147 *bis*, comma 1 e art. 183, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi dell'art. 147 *bis* e art. 183, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Avella (AV), 17/12/2025

Il Responsabile del Servizio

f.to Dott. Nicola Montuori

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO, E SOTTOSCRITTO.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

f.to Nicoletta Longobardi

SEGRETARIO COMUNALE

f.to Avv. Stefania Urciuoli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 22/12/2025 in quanto:

[X] Dichiarata immediatamente eseguibile dall'Organo deliberante.

Avella (AV), 22/12/2025

Il Segretario Comunale

f.to Avv. Stefania Urciuoli

Copia conforme all'originale.

Avella (AV),

Il Segretario Comunale

f.to Avv. Stefania Urciuoli